



LI202205030070



Polizza n. 110-76206280-30012 – EULIP SPA

Polizza di Assicurazione Liability

CONTRAENTE E DOMICILIO	Ramo	Responsabilità Civile Prodotti
EULIP SPA	Polizza N.	110-76206280-30012
VIA NOBEL 7/A 43100 PARMA	Data di effetto	Ore 24.00 del 15/04/2022
P.IVA: 0015150344	Data di scadenza	Ore 24.00 del 31/12/2023
BROKER: CSA		
Rata alla firma	Premio Imponibile	€ 17.425,00
Dal 15/04/2022 al 31/12/2022	Imposte	€ 3.877,06
	Premio Totale	€ 21.302,06
Rata/e annuale/i successiva/e	Premio Imponibile	€ 24.600,00
Dal 31/12/2022:	Imposte	€ 5.473,50
	Premio Totale	€ 30.073,50

CODICE RISCHIO: 4696

PROVENIENZA: 2

Emessa a Milano il 03/05/2022

AH/dr

Il Contraente / Assicurato
(Timbro e Firma autorizzata)

Per la Società
HDI Global SE
Rappresentanza Generale per l'Italia



LI202205030070

Polizza n. 110-76206280-30012 – EULIP SPA

**CONTRAENTE E ASSICURATO/I**

CONTRAENTE / ASSICURATO:

Ragione Sociale	UBICAZIONE SEDE LEGALE
EULIP SPA	VIA NOBEL, 7/A - 43100 PARMA
attività assicurata	Esercente attività di produzione e commercio di olii e grassi vegetali per l'industria alimentare, cosmetica e farmaceutica

TABELLA DEI LIMITI - SCOPERTI - FRANCHIGIE

MASSIMALI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRODOTTI (RCP):

	RC PRODOTTI
SINISTRO	€ 5.000.000
SOTTOLIMITE PERSONA	€ 5.000.000
LIMITE ANNUO	€ 5.000.000
LIMITE AGGREGATO ANNUO RCT/O/P	€ 5.000.000

e con i seguenti sottolimiti, scoperti e franchigie:

SEZIONE C) RC PRODOTTI		
GARANZIA	FRANCHIGIA e/o SCOPERTO per ciascun Sinistro	LIMITE DI RISARCIMENTO/ INDENNIZZO
Esportazione in tutto il Mondo (ROW) escluso USA, Canada	scoperto del 10% con il minimo di € 5.000	nell'ambito del Massimale RCP
Esportazione USA / Canada (occulta e/o diretta)	scoperto del 10% con il minimo di € 50.000	nell'ambito del Massimale RCP
5. Danni da interruzione o sospensione di attività RCP	Vedasi franchigia RCP	30% del Massimale
6. Danni da inquinamento	Vedasi franchigia RCP	€ 500.000 per sinistro/anno



LI202205030070

Polizza n. 110-76206280-30012 – EULIP SPA



CONDIZIONI AGGIUNTIVE RC PRODOTTI		
GARANZIA	FRANCHIGIA e/o SCOPERTO per ciascun Sinistro	LIMITE DI RISARCIMENTO/ INDENNIZZO
RCP.02 - Ritiro Prodotti Propri e di Terzi (Recall Diretta e Indiretta)	scoperto del 10% con il minimo di: ROW € 10.000 USA/Can € 25.000	€ 200.000 per sinistro/anno

VALIDITÀ TEMPORALE - FORMA DI COPERTURA ("trigger"):

RC Prodotti	☒ Claims made	Mondo (ROW): Illimitata, salvo il termine di prescrizione. USA/Can: Consegna del prodotto avvenuta dopo il 31/12/2021
estensione Ritiro Prodotti	☒ Claims made	Mondo (ROW): consegna del prodotto avvenuta dopo il: 15/04/2021 USA/Can: consegna del prodotto avvenuta dopo il: 31/03/2021

ESTENSIONE TERRITORIALE:

RC Prodotti	A. ☐ ROW - Mondo Intero <u>escluso</u> USA/Can B. ☒ ROW - Mondo Intero <u>escluse esportazioni dirette</u> in USA/ Can (esportazione occulta) C. ☐ Mondo Intero, comprese esportazioni dirette ed occulte in USA/Can
estensione Ritiro Prodotti	3.1 ☐ ROW - Mondo Intero <u>escluso</u> USA/Can 3.2 ☒ ROW - Mondo Intero <u>escluse esportazioni dirette</u> in Usa/Can (esportazione occulta) 3.3 ☐ Mondo Intero, comprese esportazioni dirette ed occulte in USA/Can

REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale, compreso e non nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, gli eventuali sinistri verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio), restando direttamente a carico dell'Assicurato l'importo differenziale del sinistro, che l'Assicurato si impegna a rimborsare alla Compagnia entro 30 giorni dall'avvenuta transazione, pena la sospensione della garanzia.

Non si darà luogo ad indennizzi in proporzione qualora gli elementi variabili di cui sopra non diano origine a una differenza attiva per la Società. Lo stesso criterio si applica per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, fermo il diritto della Società ad agire giudizialmente per il recupero del premio dovuto.



LI202205030070

Polizza n. 110-76206280-30012 – EULIP SPA



Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

CALCOLO DEL PREMIO

PREMIO IMPONIBILE

Al premio imponibile, come di seguito indicato, si applica l'Imposta Governativa, che attualmente ammonta al 21,25%, e il Fondo Anti-Racket, che attualmente ammonta all'1,00%.

Il premio imponibile annuo ammonta a:

Garanzie RCP

- € 0,410 ogni € 1.000 di fatturato Resto del Mondo

PREMI MINIMI IMPONIBILI ANNUI COMUNQUE DOVUTI: € 24.600,00

Rata alla firma dal 15/04/2022 al 31/12/2022:

RCP

Preventivo Fatturato Resto del Mondo

€	60.000.000,00	x	0,410%°	€	24.600,00
---	---------------	---	---------	---	-----------

Premio Imponibile	€	24.600,00
-------------------	---	-----------

di cui 255/360	€	17.425,00
-----------------------	---	------------------

Tasse	21,25%	€	3.702,81
-------	--------	---	----------

Fondo Antiracket	1,00%	€	174,25
------------------	-------	---	--------

Totale Oneri Governativi	€	3.877,06
--------------------------	---	----------

Premio Lordo	€	21.302,06
---------------------	---	------------------

Rata/e annuale/i successiva/e dal 31/12/2022 al 31/12/2023:

RCP

Preventivo Fatturato Resto del Mondo

€	60.000.000,00	x	0,410%°	€	24.600,00
---	---------------	---	---------	---	-----------

Premio Imponibile	€	24.600,00
--------------------------	---	------------------

Tasse	21,25%	€	5.227,50
-------	--------	---	----------

Fondo Antiracket	1,00%	€	246,00
------------------	-------	---	--------

Totale Oneri Governativi	€	5.473,50
--------------------------	---	----------

Premio Lordo	€	30.073,50
---------------------	---	------------------

Il Contraente / Assicurato
(Timbro e Firma autorizzata)

Per la Società
HDI Global SE
Rappresentanza Generale per l'Italia



L1202205030070

Polizza n. 110-76206280-30012 – EULIP SPA



DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per "**Appendice**": il documento che prova variazioni dell'assicurazione o regolazione del premio;
- per "**Assicurato**": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "**Assicurazione**": il contratto di assicurazione e il suo contenuto;
- per "**Assicurazione in regime di Libera Prestazione di Servizi (LPS/FOS)**": il complesso delle attività assicurative poste in essere dalla Compagnia:
 - a) al di fuori del territorio "domestico", ma;
 - b) rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 92/49/CEE (recepita in Italia con D.Lgs n. 175/95 e successive variazioni).

Per territorio "domestico" si intende quello nel quale la Compagnia ha la sua Sede Legale e una regolare autorizzazione ad operare.

- per "**Assicurazione in forma "Non-Admitted"**": il complesso delle attività assicurative poste in essere dalla Compagnia:
 - a) al di fuori del territorio "domestico", ma;
 - b) non rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 92/49/CEE (recepita in Italia con D.Lgs n. 175/95 e successive variazioni).

Per territorio "domestico" si intende quello nel quale la Compagnia ha la sua Sede Legale e una regolare autorizzazione ad operare.

- per "**Buona fede**": la convinzione di pensare o di agire onestamente, giustamente e senza arrecare danno a nessuno;
- per "**Contraente**": il soggetto che stipula la polizza;
- per "**Danni a cose o animali**": la loro distruzione o deterioramento o danneggiamento;
- per "**Danno Cyber**": qualsiasi perdita patrimoniale, danno materiale (a cose o animali), lesione personale, responsabilità, spese, multe o penali od ogni altro costo direttamente o indirettamente causato da:
 - a) l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi **Sistema Informatico o Rete Informatica**;
 - b) la riduzione, la perdita della possibilità di utilizzo o del funzionamento di qualsiasi **Sistema Informatico, Rete Informatica o Dati**;
 - c) l'accesso a, trattamento di, trasmissione di, memorizzazione o utilizzo di qualsiasi **Dato**;
 - d) impossibilità ad accedere a, trattare, trasmettere, memorizzare, archiviare o utilizzare qualsiasi **Dato**;
 - e) qualsiasi minaccia o allarme di accadimento dei punti indicati da a) a d);
 - f) qualsiasi errore e/o omissione e/o incidente nell'utilizzo o funzionamento di qualsiasi **Sistema Informatico, Rete Informatica o Dati**, qui di seguito definiti;
- per **Sistema Informatico** si intende qualsiasi computer, hardware, software, applicazione, processo, codice, programma, Information Technology, sistema di comunicazione, dispositivo di duplicazione e conservazione di informazioni elettroniche, dispositivo elettronico o dispositivo elettronico per l'archiviazione di dati di proprietà o gestito dall'Assicurato o da terze parti. Si intende altresì incluso ogni sistema similare e ogni dispositivo o sistema di connessione di rete o loro componenti o relativi dispositivi di input ed output, compresi quelli che possono operare mediante connessione internet o reti interne o che risultano connessi mediante dispositivi di archiviazione dati o altri dispositivi o impianti di back up;



L1202205030070

Polizza n. **110-76206280-30012** – EULIP SPA



- per **Rete Informatica** si intende gruppo di sistemi computerizzati e altri dispositivi elettronici o apparecchiature di rete connesse attraverso una forma di tecnologia di comunicazione/trasmissione, incluso internet, intranet e sistemi privati di comunicazione (VPN), permettendo ai dispositivi computerizzati tra di loro connessi di scambiarsi Dati;
- per **Dato** si intende qualsiasi informazione utilizzabile, accessibile, consultabile, trattabile, archiviabile da un Sistema Informatico
- per "**Fatturato lordo**": l'importo lordo fatturato dall'Assicurato per tutte le merci e/o i prodotti venduti o distribuiti, le royalties su cessioni di licenze, gli importi fatturati per l'installazione, l'assistenza, la riparazione e quanto altro riferentesi all'attività svolta, esclusa l'IVA e, nel caso di assicurazione di più aziende di uno stesso Gruppo Societario, il fatturato intercompany;
- per "**Franchigia**": parte del danno risarcibile, stabilita contrattualmente ed espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "**Indennizzo**": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "**Inquinamento**": ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, congiuntamente o disgiuntamente, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate, depositate, disperse o fuoriuscite a causa dell'attività assicurata;
- per "**Lesioni personali**": morte o ferimento di persone o danneggiamento della loro salute;
- per "**Limite**": l'importo massimo dovuto dalla Società per l'insieme dei sinistri verificatisi nell'anno assicurativo;
- per "**Malattie Professionali**": patologie che hanno come causa l'esercizio di una attività lavorativa e sono determinate dall'esposizione prolungata ad un agente nocivo. Sono considerate tali quelle indicate nella elencazione delle tabelle in vigore in vigore di polizza allegate al DPR 1124/1965 e s.m.i., e le malattie professionali in quanto tali per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura, dell'Inail o di altri Istituti analoghi;
- per "**Massimale cose**": la massima esposizione della Società per danni a cose o animali, anche se appartenenti a più persone;
- per "**Massimale per sinistro**": la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose o animali di loro proprietà;
- per "**Massimale persone**": la massima esposizione della Società per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;
- per "**Parti**": il Contraente e/o l'Assicurato e la Società;
- per "**Polizza**": il documento che prova l'assicurazione;
- per "**Premio**": la somma dovuta alla Società per la copertura assicurativa;
- per "**Prestatori di lavoro**": i prestatori di lavoro subordinato (dirigenti, quadri, impiegati e operai), ivi compresi i soggetti nominati ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., e le persone della cui opera l'Assicurato si avvale in conformità al D. Lgs. 276/2003 s.m.i. per lo svolgimento dell'attività descritta in Polizza.

Sono considerati Prestatori di lavoro tutte le persone fisiche, dipendenti o non, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, di cui l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, incluse quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade, ai sensi di legge, su soggetti diversi dall'Assicurato.

A titolo meramente esemplificativo, sono prestatori di lavoro: i dipendenti con qualunque tipologia contrattuale (lavoro a tempo indeterminato, determinato, intermittente, ripartito, part-time, apprendistato, contratto di inserimento, stage, tirocinio, corsisti, borsisti), i lavoratori con contratto di somministrazione, i lavoratori parasubordinati, i lavoratori a progetto e occasionali, i lavoratori con contratto di prestazione d'opera, gli Amministratori della Contraente, escluso il Legale Rappresentante;



LI202205030070

Polizza n. **110-76206280-30012** – EULIP SPA



- per "**Produttore**": il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione Europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come Produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 2-bis del Codice del Consumo;
- per "**Produttore finale**": il produttore di Prodotti Finiti;
- per "**Retribuzioni**": le "**retribuzioni lorde**", e come tali si intende tutto ciò che i prestatori di lavoro ricevono in denaro quale compenso dell'opera prestata, al lordo di ogni trattenuta, oltre agli importi pagati dall'Assicurato a soggetti terzi quale corrispettivo per l'utilizzo delle stesse persone e gli emolumenti di qualsiasi tipo versati a collaboratori;
- per "**Scoperto**": parte del danno risarcibile, stabilita contrattualmente ed espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "**Sinistro**": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Gli eventi dannosi originati dalla stessa causa sono, a ogni effetto assicurativo, considerati un unico sinistro, indipendentemente dal numero degli eventi stessi;
- per "**Società**": l'impresa assicuratrice.



L1202205030070

Polizza n. 110-76206280-30012 – EULIP SPA



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, **sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti o di inesatte dichiarazioni, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze sottaciute siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).**

2. ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

3. PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I Premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

4. VARIAZIONI NELLA PERSONA DELL'ASSICURATO

Nel caso di successione nella persona dell'Assicurato o, qualora si tratti di Società, di fusione, semplice o per incorporazione della stessa o di sua messa in liquidazione, **i successori o l'Assicurato devono comunicare, entro il termine di 15 giorni dal suo verificarsi, l'evento alla Società, alla quale è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto nei 30 giorni successivi, con efficacia decorrente dal 15mo giorno successivo al ricevimento della comunicazione di recesso.**

5. ALIENAZIONE DELL'AZIENDA

In caso di alienazione dell'azienda, **l'Assicurato, fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve darne comunicazione alla Società e comunicare, altresì, all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione.**

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per 15 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto.

La Società, nei trenta giorni dalla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

6. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni del contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

7. MUTAMENTI E AGGRAVAMENTI DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni mutamento del rischio. I mutamenti di rischio sono regolati dagli artt. 1896, 1897, 1898 del Codice Civile. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale



L1202205030070

Polizza n. 110-76206280-30012 – EULIP SPA



del diritto al Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

8. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). In caso di inadempimento di tale obbligo si applica l'art. 1915 C.C.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, le cause del sinistro, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni. L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi nella raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, nella stesura di un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

9. DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

10. PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata), comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, quest'ultima è prorogata per un periodo di Assicurazione uguale a quello precedentemente in corso.

11. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

12. FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità del domicilio italiano dell'Assicurato.

13. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non regolato dalla presente polizza valgono le norme della legge italiana, salvo che il rischio sia ubicato in altri Stati, e in tal caso si applica quanto previsto dall'art. 180 del D. Lgs. n. 209 del 2005.

14. LIMITAZIONE DELLA COPERTURA PER EVENTUALI SANZIONI

In nessun caso l'Assicuratore (e/o il Riassicuratore) sarà tenuto a fornire copertura assicurativa, o a soddisfare richieste di risarcimento, o a garantire pagamenti o indennizzi sulla base del presente contratto, qualora tale copertura, richiesta di risarcimento, pagamento o indennizzo possa esporre l'Assicuratore stesso (e/o il Riassicuratore) a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione prevista dalla legge applicabile in materia di sanzioni ed embarghi.

15. GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO - SPESE LEGALI - FRANCHIGIA / SCOPERTO

a) I sinistri, pari o inferiori all'ammontare delle franchigie e dei minimi di scoperto previsti in polizza, vengono gestiti direttamente dal Contraente a tutti gli effetti di legge.

b) La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione dei sinistri, che superino l'importo della franchigia e/o del minimo di scoperto previsto in polizza, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro, cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro,



LI202205030070

Polizza n. **110-76206280-30012** – EULIP SPA



spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati o preventivamente autorizzati e non risponde di multe, ammende, imposte e sanzioni.

- c) Si concorda che, in caso di franchigia e/o scoperto, l'assicurazione prestata dalla Società opera in eccesso al valore della franchigia e/o dello scoperto, a tutti i fini contrattuali e di legge.

16. **CLAUSOLA BROKER**

Il presente contratto di assicurazione è intermediato dallo Spett.le Intermediario indicato in frontespizio.

Ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dall'Assicurato. In caso di contrasto fra le comunicazioni fatte dal Broker e personalmente dal Cliente prevarranno queste ultime.

Ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta all'Assicurato. Qualora la Società intenda avvalersi del diritto di ispezione o accertamenti presso il Contraente, si impegna a darne preventiva notizia al Broker.

Il Broker incassa, in nome e per conto della Società, il premio dovuto per la presente assicurazione impegnandosi come semplice depositario fino alla rimessa alla Società secondo gli accordi della lettera di collaborazione.



L1202205030070

Polizza n. 110-76206280-30012 – EULIP SPA



SEZIONE A) R.C.T. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE
--

DELIMITAZIONE DEL RISCHIO / OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le norme che seguono servono a definire l'oggetto dell'assicurazione, delimitando anche il rischio assicurato.

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e per danni a cose o animali) da lui stesso o da persone delle quali debba rispondere, **in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'attività aziendale specificata in polizza**, comprese le attività complementari e accessorie. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. **Sono comunque escluse le richieste di risarcimento delle persone che abbiano provocato dolosamente il danno.**

2. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che si verifichino nel Mondo Intero e/o Usa/Can come previsto al punto "ESTENSIONE TERRITORIALE" della scheda di polizza.

3. VALIDITA' TEMPORALE

Le garanzie prestate con la presente sezione di Polizza valgono così come previsto dal punto "VALIDITÀ TEMPORALE – Forma Di Copertura" della scheda di polizza.

4. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerate terzi:

- a) quando il Contraente è una persona fisica, le persone fisiche assicurate nonché il loro coniuge, i genitori, i loro figli, nonché qualsiasi altro parente o affine con esse convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il Legale Rappresentante della Società e il Socio a Responsabilità Illimitata;
- c) i Prestatori di lavoro cui si applica la Sezione B) RCO.

5. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree, ad esse equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16mo anno di età;
- d) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- e) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono lavori;
- f) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Si intendono sempre escluse le spese di bonifica;
- g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, tranne quelle che per volume, peso o destinazione non possono essere facilmente rimosse, ferma, comunque, in tale ultimo caso, l'esclusione delle cose e opere sulle quali si eseguono i lavori;



L1202205030070

Polizza n. 110-76206280-30012 – EULIP SPA



- h) cagionati da opere o installazioni in genere, dopo l'ultimazione dei lavori, o qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- i) a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- j) da detenzione o impiego di esplosivi;
- k) e le spese che, in base a contratto o espressa dichiarazione dell'Assicurato vadano oltre la responsabilità dell'Assicurato ai sensi di legge;
- l) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- m) a condutture e impianti sotterranei;
- n) sofferti dal personale che lavori per conto dell'Assicurato ma in violazione delle norme vigenti in tema di contratti di lavoro;
- o) derivanti da atti di guerra e terrorismo o sabotaggio da chiunque compiuti;
- p) comunque collegati all'amianto;
- q) derivanti da campi elettromagnetici (EMF);
- r) derivanti da rischio patrimoniale puro, nonché derivanti da una responsabilità volontariamente assunta o accettata da un Assicurato ai sensi di un contratto o di un accordo, ivi inclusa ogni fidejussione o garanzia o penale, fatto salvo per la misura in cui l'Assicurato sarebbe stato responsabile in assenza di tale contratto o accordo.
- s) relativi ad attività di assistenza nell'ambito aeroportuale, rifornimento di carburante agli aeromobili e comunque qualsiasi attività di costruzione o riparazione svolta all'interno del perimetro aeroportuale;
- t) provocati da alcool e prodotti alcoolici per uso alimentare, limitatamente al territorio degli U.S.A.;
- u) inerenti le attività off-shore, le operazioni svolte su impianto off-shore, intendendosi per attività e impianti off-shore tutte le attività e gli impianti a mare.
- v) i danni e le richieste di risarcimento aventi comunque natura sanzionatoria, punitiva e/o esemplare (c.d. "punitive and exemplary damages");
- w) derivanti da RC Professionale.

6. **RISCHI NORMALMENTE CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE**

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni derivanti:

- a) dalla committenza di lavoro a terzi, **sempre esclusa la responsabilità civile propria dell'azienda incaricata;**
- b) dalla gestione di mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi o da bevande guaste, anche se distribuiti da apparecchi automatici, anche se di proprietà di terzi. Premesso che la gestione delle mense può essere affidata a terzi, la presente assicurazione comprende la responsabilità che incombe ai gestori e ciò indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, con l'intesa che **la presente copertura sarà considerata in eccesso a eventuali altre assicurazioni stipulate in proprio dagli anzidetti gestori.** Si prende atto che alla mensa possono accedere anche persone estranee all'Azienda;
- c) dall'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, stages applicativi;
- d) dall'esistenza di servizi di sorveglianza anche armata;
- e) dal possesso di cani da guardia;
- f) dall'esistenza di servizi medici e infermieristici aziendali, compresa la responsabilità personale dei medici e infermieri **in occasione di attività svolta per esclusivo conto dell'Assicurato;**



L1202205030070

Polizza n. **110-76206280-30012** – EULIP SPA



- g) dalla partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand;
- h) dalla proprietà, dall'installazione e dalla manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati, con **l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori;**
- i) dalla **proprietà o conduzione dei fabbricati e loro pertinenze, nei quali si svolge l'attività dedotta in polizza**, nonché dei relativi impianti fissi, e comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- j) dalla proprietà ed utilizzo, sia all'interno dei complessi industriali dell'Assicurato che presso terzi, dei macchinari, veicoli e mezzi di sollevamento, ancorché semoventi (quali a titolo esemplificativo e non limitativo carrelli elevatori, muletti elettrici, etc.), di proprietà dell'Assicurato o da questi detenuti in locazione, comodato e leasing, purché usati per le attività descritte in Polizza, ed impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta dall'Assicurato **esclusi, comunque, i rischi inerenti alla circolazione degli stessi, e come tali soggetti all'obbligo dell'assicurazione, di cui alla legge 990 e relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 24.11.1970, n. 973;**
- k) dalla circolazione e uso, anche all'esterno del complesso industriale, di velocipedi e ciclo furgoncini **senza motore;**
- l) dalla proprietà e conduzione di colonie per i figli dei dipendenti;
- m) dalla proprietà e dall'uso di binari di raccordo e piattaforme rotanti, nonché per i danni provocati al materiale rotabile di terzi.

7. **FRANCHIGIA**

Di comune accordo fra le Parti, si pattuisce una franchigia minima per danni a cose, così come indicato nella tabella riepilogativa "TABELLA DEI LIMITI - SCOPERTI – FRANCHIGIE", fermo restando le eventuali maggiori franchigie e/o scoperti previsti dalle seguenti condizioni di polizza e indicate nella tabella riepilogativa stessa.

8. **RESPONSABILITA' PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO**

L'assicurazione comprende la responsabilità personale dei dirigenti, dei quadri e dei dipendenti (come definiti nella Sezione DEFINIZIONI), derivante da fatto illecito colposo, per danni, conseguenti all'**attività lavorativa richiamata in polizza**, arrecati a terzi e/o dipendenti, in base a quanto è previsto rispettivamente dalla Garanzia R.C. Terzi e da quella R.C. Operai, **esclusa ogni richiesta derivante da responsabilità civile professionale.**

Il Contraente / Assicurato non è compreso nel novero dei terzi.

9. **GUIDA DI VEICOLI A MOTORE DA PARTE DEI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO.**

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni, sia per lesioni personali sia per danni a cose o animali, involontariamente cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli, **purché non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al Pubblico Registro Automobilistico o da lui acquisiti in usufrutto o in locazione civile o industriale. Non è comunque coperta la responsabilità civile personale propria del dipendente o del commesso.**

10. **DANNI AI VEICOLI IN SOSTA (PARCHEGGIO)**

La garanzia comprende i danni a veicoli a motore, di proprietà dei dipendenti e di terzi in sosta nell'ambito dei complessi occupati dall'Assicurato in conseguenza delle attrezzature esistenti e delle attività ivi svolgentisi, **a condizione che i veicoli siano regolarmente parcheggiati negli spazi previsti dall'Assicurato.**

La presente garanzia si intende prestata **entro il Massimale assicurato e comunque con il Limite di Risarcimento, scoperto e/o franchigia indicati nella tabella riepilogativa.**



L1202205030070

Polizza n. 110-76206280-30012 – EULIP SPA



11. **DANNI A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO**

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto derivanti dalle operazioni di carico e scarico anche presso terzi, **purché effettuate dai dipendenti dell'Assicurato**, e ai mezzi ed animali sotto carico e scarico, **sempre esclusi i danni al carico stesso**.

La presente garanzia si intende prestata **entro il Massimale assicurato e comunque con il Limite di Risarcimento, scoperto e/o franchigia indicati nella tabella riepilogativa**.

12. **DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE D'ATTIVITÀ**

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

La presente garanzia si intende prestata **entro il Massimale assicurato e comunque con il Limite di Risarcimento, scoperto e/o franchigia indicati nella tabella riepilogativa**.

13. **DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA**

A parziale deroga dell'art. 5, punto d), la garanzia opera per i danni alle cose in consegna e custodia, o detenute a qualsiasi titolo dall'Assicurato.

La presente garanzia si intende prestata **entro il Massimale assicurato e comunque con il Limite di Risarcimento, scoperto e/o franchigia indicati nella tabella riepilogativa**.

14. **DANNI A COSE NELL'AMBITO DEI LAVORI**

A parziale deroga dell'art. 5, punto g), la garanzia opera per i **danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori**, fermo quanto disposto dagli artt. 15) e 16).

15. **DANNI A COSE SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI – LAVORI PRESSO TERZI**

A parziale deroga dell'art. 5, punto e), la garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi, i danni alle opere in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, purché non di proprietà dell'Assicurato.

Sono comunque esclusi i danni:

- a) a cose e opere che siano oggetto diretto o strumento dei lavori descritti in polizza;
- b) necessari per l'esecuzione dei lavori.

La presente garanzia si intende prestata **entro il Massimale assicurato e comunque con il Limite di Risarcimento, scoperto e/o franchigia indicati nella tabella riepilogativa**.

16. **DANNI DA INCENDIO o ESPLOSIONE**

A parziale deroga dell'art. 5, punto a), la garanzia si estende ai danni alle cose di terzi da incendio, scoppio o esplosione delle cose di proprietà o in consegna o custodia o detenute dall'Assicurato ovunque ubicate, o provocati durante lavori presso terzi.

In caso però esista, in nome e per conto dell'Assicurato, altra copertura Incendio e/o Ricorso Terzi/Vicini da Incendio, la presente estensione di garanzia sarà operante per la parte di danno eccedente il Massimale assicurato con tale Polizza Incendio.

Se in polizza è prevista l'estensione ai danni a cose in consegna e custodia, quanto è disposto dal presente articolo si applica al "Rischio Locativo" **nei limiti della suddetta estensione**.

La presente garanzia si intende prestata **entro il Massimale assicurato e comunque con il Limite di Risarcimento, scoperto e/o franchigia indicati nella tabella riepilogativa**.

17. **DANNI DA FURTO AGEVOLATO DA IMPALCATURE e/o PONTEGGI**

A parziale deroga dell'art. 5, punto a), **la garanzia è estesa alla Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni da Furto (compresi guasti cagionati in occasione di furto tentato o consumato) cagionati**



L1202205030070

Polizza n. 110-76206280-30012 – EULIP SPA



a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato e/o in custodia dello stesso, nonché di macchinari ed attrezzature di proprietà o in uso, dei quali questi sia tenuto a rispondere.

La presente garanzia si intende prestata **entro il Massimale assicurato e comunque con il Limite di Risarcimento, scoperto e/o franchigia indicati nella tabella riepilogativa.**

18. DANNI A CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI

A parziale deroga dell'art. 5, punto m), la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per danni a condutture e impianti sotterranei

La presente garanzia si intende prestata **entro il Massimale assicurato e comunque con il Limite di Risarcimento, scoperto e/o franchigia indicati nella tabella riepilogativa.**

19. DANNI A COSE DI TERZI MOVIMENTATE, SOLLEVATE, RIMORCHiate E SIMILI

A parziale deroga dell'art. 5, punti a) e d), la garanzia comprende i danni alle cose sollevate, rimorchiate, movimentate e simili.

La presente garanzia si intende prestata **entro il Massimale assicurato e comunque con il Limite di Risarcimento, scoperto e/o franchigia indicati nella tabella riepilogativa.**

20. DANNI DA INSTALLAZIONE / RIPARAZIONE / MANUTENZIONE (Postuma 12 mesi)

A parziale deroga dell'art. 5, punto h) della Sezione A, la garanzia è estesa ai danni verificatisi dopo lavori presso terzi per difettosa esecuzione di installazioni, riparazioni o manutenzioni di impianti e apparecchiature. L'estensione vale per i danni che avvengano e siano denunciati durante il periodo di validità della polizza e siano avvenuti non oltre 12 mesi dall'intervento.

Restano sempre esclusi dall'Assicurazione i danni agli impianti, attrezzature e cose installati o riparati o oggetto della manutenzione; i danni nonché le spese inerenti la loro sostituzione. La garanzia, nell'ambito del sottolimito ora esposto, opera anche per i danni da interruzione di attività conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

La presente garanzia si intende prestata **entro il Massimale assicurato e comunque con il Limite di Risarcimento, scoperto e/o franchigia indicati nella tabella riepilogativa.**

21. RESPONSABILITA' APPALTO / SUBAPPALTO

Premesso che l'Assicurato può appaltare e/o subappaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che:

- **sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone mentre eseguono i lavori medesimi** rispettivamente in virtù di regolare contratto di Appalto o di Subappalto, in relazione alle attività assicurate
- **dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali e nei limiti del massimale RCO**, limitatamente alla morte o lesioni personali gravi e gravissime quali definite dall'art. 583 c.p..

Qualora gli Appaltatori o i Subappaltatori abbiano in corso altre Assicurazioni operanti per la Responsabilità Civile derivante dallo svolgimento della loro attività, la copertura assicurativa **verrà prestata a secondo Rischio**, ovvero per le parti di Risarcimento eccedenti i Massimali o gli eventuali sottolimiti previsti, garantiti dalle Polizze di cui sopra e nel limite del Massimale indicato nella tabella riepilogativa.

Tale estensione opera solo nel caso in cui il fatturato delle attività appaltate e/o **subappaltate non superi del 40%** il fatturato complessivo dell'assicurata / delle assicurate.

Qualora il parametro assunto a base per il calcolo del premio sia l'ammontare delle retribuzioni, l'Assicurato si impegna a comunicare anche l'ammontare dei compensi erogati a dette imprese



L1202205030070

Polizza n. **110-76206280-30012** – EULIP SPA



e/o persone. Qualora il parametro sia il fatturato, l'Assicurato si impegna a comunicare anche il fatturato relativo a tali prestazioni.

22. RESPONSABILITA' CIVILE DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Ad integrazione di quanto previsto in polizza si precisa che l'Assicurazione **RCT** vale anche per:

- La Responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.L. 81/2008 e successive modifiche, in materia di sicurezza e salute del lavoro per danni involontariamente cagionati ai dipendenti;
- La Responsabilità civile personale del Responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.L. 81/2008 e successive modifiche. **Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai dipendenti dell'Assicurato stesso;**
- **Restano esclusi i lavori edili diversi dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.**

23. INQUINAMENTO IMPROVVISO ED ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'art. 5, punto f), la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse, spese) **di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività descritta in polizza, in seguito ad un evento improvviso e comunque non prolungato.**

Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:

- 1) l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli "stabilimenti" dell'Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a "Terzi" entro **72 ore** dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
- 2) fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Compagnia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto.

L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del limite di risarcimento per ogni sinistro indicato in polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, escluse le spese di Bonifica, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Assicuratore.

Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze.

Fermo quanto sopra, si precisa quanto segue:

A) Esclusioni

Fermo quanto stabilito dall'art.5 e dalla presente garanzia, **l'assicurazione non comprende:**

- 1) **i danni provocati da inquinamento graduale e/o continuo;**
- 2) **i danni di cui l'Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006 ed altre successive disposizioni;**
- 3) **i danni cagionati da merci e prodotti in disuso destinati all'eliminazione come residui industriali; da depositi di rifiuti e scorie, anche interrati;**
- 4) **i danni e le richieste di risarcimento aventi comunque natura sanzionatoria, punitiva ed esemplare;**
- 5) **i danni derivanti da usura degli impianti e/o serbatoi interrati, o da intenzionale violazione di disposizioni dell'Autorità competente;**
- 6) **le spese di ripristino del Danno Ambientale;**
- 7) **i danni verificatisi nei territori di USA e/o Canada;**
- 8) **i danni conseguenti:**
 - **alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;**



LI202205030070

Polizza n. **110-76206280-30012** – EULIP SPA



- **alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.**

La presente garanzia si intende prestata **entro il Massimale assicurato e comunque con il Limite di Risarcimento, scoperto e/o franchigia indicati nella tabella riepilogativa.**

24. ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - REG. UE 2016/679 (GDPR)

L'assicurazione è prestata per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni patrimoniali a terzi, compresi i clienti e/o i dipendenti, con esclusione dei danni materiali a persone e cose, conseguenti ad un errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, in violazione del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di dati personali) e successive modifiche e del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation), purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da un comportamento illecito continuativo. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali sia strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività oggetto dell'assicurazione e sempreché l'Assicurato abbia fatto tutto il possibile per soddisfare i requisiti di sicurezza dei dati prescritti dalla normativa applicabile sulla protezione dei dati personali.

La presente garanzia si intende prestata **entro il Massimale assicurato e comunque con il Limite di Risarcimento, scoperto e/o franchigia indicati nella tabella riepilogativa.**



L1202205030070

Polizza n. 110-76206280-30012 – EULIP SPA



**SEZIONE B) R.C.O.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
PRESTATORI DI LAVORO**

1. **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.** - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), all'INAIL, all'INPS e al soggetto danneggiato e agli Eredi eventi diritto, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti, durante il periodo di validità della presente copertura assicurativa, da prestatori di lavoro, così come definiti nella sezione "Definizioni" di polizza.

- E' compresa anche l'azione di regresso dell'INAIL e dell'INPS ai sensi dell'art.1916 C.C.
- La presente Sezione non si applica, però, al personale che lavori per conto dell'Assicurato in violazione delle norme vigenti in tema di contratti di lavoro, ferma la regolamentazione della buona fede prevista in polizza.

Fermo quanto qui stabilito, si precisa quanto segue:

RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE. - L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da detenzione o impiego di esplosivi;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- c) comunque collegati all'amianto;
- d) da atti di guerra e/o da atti di terrorismo da chiunque compiuti;
- e) da campi elettromagnetici (EMF);
- f) la garanzia non opera per i c.d. mobbing / bossing / straining e sindromi e/o comportamenti affini di tipo persecutorio e/o discriminante.

2. **DENUNCIA DI SINISTRO - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO.**

A parziale deroga di quanto stabilito all'art. 8 delle "Norme che regolano l'Assicurazione in Generale" l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni o per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento.

Tale denuncia deve essere fatta entro 72 ore da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta o la richiesta di risarcimento o è venuto a conoscenza del sinistro mortale. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne notizia alla Società appena ne abbia notizia. Del pari, deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda o azione degli infortunati o dei loro aventi diritto, nonché dell'Istituto Assicuratore Infortuni, per conseguire e ripetere risarcimenti ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria, sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

3. **ESTENSIONE TERRITORIALE.**

L'assicurazione vale per i danni che si verifichino nel Mondo Intero e/o Usa/Can come previsto al punto "ESTENSIONE TERRITORIALE" della scheda di polizza.

4. **VALIDITA' TEMPORALE DELLA GARANZIA**

Le garanzie prestate con la presente sezione di Polizza valgono così come previsto dal punto "VALIDITÀ TEMPORALE – FORMA DI COPERTURA" della scheda di polizza.



L1202205030070

Polizza n. **110-76206280-30012** – EULIP SPA



5. **FRANCHIGIA.**

Di comune accordo fra le Parti, si pattuisce una franchigia minima per persona, così come indicato nella tabella riepilogativa **“TABELLA DEI LIMITI - SCOPERTI – FRANCHIGIE”**,

6. **MALATTIE PROFESSIONALI**

A deroga dell'art. 1 della presente sezione, la garanzia della Responsabilità Civile derivante ai sensi di legge a carico dell'Assicurato è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al DPR n. 1124 del 30.6.65 come risultano dall'elenco, riportato dal DPR 9 giugno 1975, n. 482 e successive variazioni, e di quelle ritenute tali dalla Magistratura.

Ad integrazione dell'Art. 1.1 della Sezione B) RCO, la garanzia non opera:

- a) per l'asbestosi e le altre malattie provocate dall'amianto, la silicosi, la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), i c.d. mobbing / bossing / straining e sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio e/o discriminante;
- b) nel caso in cui le malattie siano conseguenza di fatti colposi messi in essere la prima volta prima della data indicata al punto **“RETROATTIVITÀ”** della scheda di polizza;
- c) nel caso in cui le malattie professionali
 - si siano manifestate dopo che siano trascorsi **12** mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
 - la garanzia, comunque, non opera, anche se non siano trascorsi **12** mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la malattia si manifesta dopo che siano trascorsi **12** mesi dalla data di cessazione della polizza stessa.

La garanzia è prestata nei limiti dei massimali per sinistro e per persona convenuti in polizza per la RCO. Il limite previsto per sinistro rappresenta anche il limite per anno assicurativo e per sinistro in serie, intendendosi come sinistro in serie l'insieme di più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, originati dalla stessa causa.

SEZIONE C) RCP

CONDIZIONI CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI

1. **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dai prodotti - quali **risultanti in polizza e per i quali esista, ove richiesta, regolare autorizzazione alla vendita rilasciata dalle competenti Autorità - dopo la consegna a terzi, per morte, lesioni personali e per danni a cose e animali.**

2. **DEFINIZIONI specifiche per la Sezione RCP**

PRODOTTI

Per prodotti si intendono:

- le merci e/o i prodotti dell'Assicurato specificati nella descrizione dell'attività dell'Assicurato;
- i relativi recipienti e/o contenitori e/o imballaggi (**esclusi, però, quei contenitori e/o imballaggi e/o recipienti ceduti in uso, affitto, comodato o altro, ma non venduti**) e le istruzioni per l'uso e la manutenzione stampate a cura dell'Assicurato.



L1202205030070

Polizza n. 110-76206280-30012 – EULIP SPA



SINISTRO IN SERIE

L'insieme di tutti i danni derivanti dalla stessa causa (ad esempio più danni da prodotto riconducibili a medesimo vizio; più danni da forniture delle stesse merci difettose) viene considerato un unico evento dannoso (**sinistro in serie**). Un danno in serie si considera avvenuto nel momento in cui si sia verificato il primo evento dannoso. **Un danno in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa. La portata della garanzia assicurativa relativa a un danno in serie è regolamentata dalle Condizioni Contrattuali in vigore al momento in cui sia avvenuto il primo evento dannoso di una serie.**

Per "**primo evento dannoso**" si intende la prima richiesta di risarcimento ricevuta per la prima volta dall'Assicurato durante la validità della presente polizza.

3. ESCLUSIONI DAL NOVERO DI TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) quando il Contraente è una persona fisica, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il Legale Rappresentante della Società e il Socio a Responsabilità Illimitata.

4. ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende:

- a) le spese di rimpiazzo del Prodotto o di sue parti, da chiunque effettuato e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del Prodotto;
- b) le spese e gli oneri per il richiamo e/o il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;
- c) le spese dell'Assicurato sostenute in sede extra-giudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- d) i danni derivanti da responsabilità contrattualmente o volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli anche dalla legge;
- e) i danni derivanti da prodotti specificamente destinati all'industria aeronautica, nucleare e aerospaziale;
- f) i danni derivanti da atti di guerra e terrorismo o sabotaggio da chiunque compiuti;
- g) i danni collegati all'amianto, silice o piombo in qualsiasi forma, Urea Formaldeide, prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e/o derivati;
- h) i danni collegati al tabacco e all'uso dello stesso;
- i) i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (OGM);
- j) i danni derivanti da BSE (Encefalopatia Spongiforme Bovina), TSE (Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile), Listeriosi, Malattia di Creutzfeldt - Jacob e sindromi correlate;
- k) i danni derivanti da campi elettromagnetici (EMF – Electro Magnetic Fields);
- l) i danni derivanti da violazione di brevetti, marchi e diritti d'autore;
- m) i danni provocati da prototipi in genere;
- n) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- o) i danni e le richieste di risarcimento aventi comunque natura sanzionatoria, punitiva e/o esemplare (c.d. "punitive and exemplary damages");
- p) i danni all'ambiente come definiti dal D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche in vigore alla decorrenza della presente polizza;
- q) i danni derivanti da produzione, vendita o distribuzione di glifosato e/o prodotti contenenti glifosato;
- r) i danni derivanti da RC Professionale.



L1202205030070

Polizza n. 110-76206280-30012 – EULIP SPA



5. **DANNI DERIVANTI DA INTERRUZIONE e/e SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ**

L'assicurazione comprende, altresì, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La presente garanzia si intende prestata **entro il Massimale assicurato e comunque con il Limite di Risarcimento, scoperto e/o franchigia indicati nella tabella riepilogativa.**

6. **DANNI DA INQUINAMENTO**

- a) L'assicurazione comprende anche i danni da inquinamento derivanti dai prodotti dell'Assicurato, solo in quanto cagionati da un evento improvviso e comunque non prolungato;
- b) Sono in ogni caso esclusi dall'operatività della garanzia i danni e le richieste di risarcimento aventi comunque natura sanzionatoria;

La presente garanzia si intende prestata **con esclusione dei danni verificatisi in USA/Canada, entro il Massimale assicurato e comunque con il Limite di Risarcimento, scoperto e/o franchigia indicati nella tabella riepilogativa.**

7. **ESTENSIONE TERRITORIALE**

La presente garanzia si intende prestata secondo una delle opzioni di seguito indicate e **così come riportato nella Scheda di polizza al punto “ESTENSIONE TERRITORIALE”:**

- A) L'assicurazione vale per i prodotti **per i quali l'Assicurato rivesta la qualifica di produttore**, consegnati nei territori di qualsiasi Paese, sempre **esclusi USA e CANADA.**
- B) L'assicurazione vale per i prodotti **per i quali l'Assicurato rivesta la qualifica di produttore**, consegnati nei territori di qualsiasi Paese (**esclusi USA e CANADA**), e per i danni ovunque verificatisi (**per USA e CANADA esportazione occulta**).
- C) L'assicurazione vale per i prodotti **per i quali l'Assicurato rivesta la qualifica di produttore**, consegnati nei territori di qualsiasi Paese e per i danni che si verifichino negli stessi territori.

8. **CONDIZIONI SPECIALI PER L'INIZIO E IL TERMINE DELLA GARANZIA**

8.1. **Inizio e termine della garanzia per i sinistri che avvengano in qualsiasi Paese (ROW), con esclusione di USA e Canada:**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa. In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

8.2 **Inizio e termine della garanzia per i sinistri che avvengano in USA e Canada:**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, e conseguenti a sinistri provocati da prodotti consegnati a terzi non prima della data indicata al punto “**VALIDITÀ TEMPORALE - FORMA DI COPERTURA**” della scheda di polizza.



L1202205030070

Polizza n. **110-76206280-30012** – EULIP SPA



9. **SCOPERTI E FRANCHIGIE:**

La presente garanzia si intende prestata **entro il Massimale e con lo Scoperto e Franchigie indicati nella tabella riepilogativa:**

- per i sinistri che si verifichino in territori diversi dagli USA o dal CANADA (ROW)
- per i sinistri che si verifichino in USA e CANADA.

CONDIZIONI PARTICOLARI RCP

1. DANNI AL PRODOTTO FINITO

Richiamate tutte le condizioni generali e particolari di polizza e ferme le esclusioni di cui al punto 4 della Sezione RCP, la garanzia comprende i danni materiali che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino ad altro componente od al prodotto finito stesso.

La presente estensione è prestata con il sottolimito di € 200.000 per sinistro e pe anno assicurativo.

Restano a carico dell'assicurato lo scoperto del 10% con il minimo di € 5.000 per sinistro per i sinistri avvenuti nel Resto Mondo e 10% con il minimo di € 50.000 per sinistro per i sinistri avvenuti in USA/CAN.

2. Premesso che la Spett.le Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni con socio unico ha stipulato con la Contraente Contratto quadro per l'acquisto dei prodotti assicurati, limitatamente alle attività oggetto del suddetto contratto e con effetto ore 24.00 del 22.06.2021 e sino alla sua scadenza, la Società, salvo il caso di dolo, rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 del cod. civ. nei confronti della committente.

RCP.02) RITIRO DEI PRODOTTI EFFETTUATO DALL'ASSICURATO e/o DA TERZI (RITIRO DIRETTO E INDIRETTO)

1. - OGGETTO E PORTATA DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Richiamate tutte le condizioni generali e particolari di polizza e **ferme le esclusioni di cui al punto 4 della Sezione RCP**, a parziale deroga dell'Art. 4.b della Sezione RCP,

1.1. L'assicurazione copre il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato o da Terzi per il **Ritiro** o il **Richiamo** dal mercato, **dopo la loro consegna a terzi, i prodotti descritti in polizza o i prodotti finiti di Terzi di cui i prodotti descritti in polizza siano entrati a far parte quali componenti o ingredienti**, dal momento in cui, per un difetto dei prodotti imputabile all'Assicurato, si sia verificata una delle seguenti circostanze:

- a) quando si sia verificato un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- b) per evitare un danno a persone o cose indennizzabile a termini di polizza;
- c) su ordine dell'Autorità in quanto sia stata da questa accertata una mancanza di sicurezza che lo renda pericoloso per le persone.

Sono comprese in garanzia unicamente le operazioni di ritiro che derivino da difetto del prodotto di cui sia responsabile l'Assicurato e/o persona di cui lo stesso debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.

Si precisa che:



LI202205030070

Polizza n. **110-76206280-30012** – EULIP SPA



- per **RI TIRO** si intende qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore;
Per Ritiro si intende anche l'avviso (non indirizzato direttamente al proprietario o al possessore o a persona che in base a titolo diverso dalla proprietà o dal possesso usufruisca dei prodotti finali del terzo) al venditore, distributore, officine e/o laboratori, perché verifichino la presenza del difetto indicato e lo eliminino se constatato.
- Per **RICHIAMO** si intende qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori, ovvero l'invito del fabbricante del prodotto finale (di cui il prodotto assicurato fa parte), al proprietario o al possessore o a persona, che in base a titolo diverso dalla proprietà o dal possesso usufruisca dei prodotti di cui all'art. 1.1), perché portino tali prodotti alla fabbrica dei prodotti stessi, a un rivenditore, distributore, officina e/o laboratorio autorizzati, per verificare un difetto concretamente indicato ed eliminare tale difetto se constatato.

1.2. Sono assicurate le seguenti **spese**:

1.2.1. le spese di informazione al pubblico o al proprietario del prodotto finito sulla necessità di ritirare il prodotto, intendendosi per tali le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione

1.2.2 le spese del trasporto del prodotto dall'utilizzatore all'Assicurato o a persone dallo stesso incaricate, quali commercianti, grossisti, officine, laboratori, presso cui accertare il difetto del prodotto, distruggere o cambiare il prodotto;

1.2.3 le spese del trasporto per la restituzione del prodotto riparato o sostituito;

1.2.4 **quando non superino i costi del richiamo del prodotto**, le spese di viaggio di dipendenti o terzi incaricati dall'Assicurato per recarsi presso il terzo per la verifica del difetto, la distruzione o la sostituzione del prodotto;

1.2.5 i costi di distruzione del prodotto, **in quanto questo non sia recuperabile con spese inferiori al costo di distruzione**;

1.2.6 i costi di analisi del prodotto, quando si tratti con ragionevole probabilità di un difetto relativo a un'intera serie o lotto di produzione, **purché l'analisi avvenga presso l'utilizzatore e presso il luogo ad esso più vicino e sia eseguita dall'Assicurato o da un terzo da lui incaricato**;

1.2.7 gli stipendi e i salari in più pagati per ore di lavoro straordinario al personale dell'Assicurato incaricato dell'attività di cui sopra.

2. - ESCLUSIONI

2.1. Non sono assicurati costi diversi da quelli indicati al punto 1.2 e in particolare non sono assicurati il controvalore del prodotto da ritirare e i danni da interruzione di attività conseguenti alle operazioni di ritiro.

2.2. La garanzia non opera per azioni di ritiro prodotti conseguenti a intenzionale violazione, da parte dell'Assicurato, di norme di legge o di istruzioni o condizioni scritte del committente.

2.3. La garanzia non opera per le spese di sostituzione, riparazione, smontaggio del prodotto difettoso e rimontaggio del prodotto esente da difetti.



L1202205030070

Polizza n. **110-76206280-30012** – EULIP SPA



3. - COPERTURA ALL'ESTERO

3.1 La garanzia assicurativa è valida:

3.1.1 per richiami di prodotti che l'Assicurato abbia consegnato o abbia fatto consegnare in Italia e all'Estero (R.O.W.); o per prodotti dell'Assicurato che siano pervenuti all'Estero senza che l'Assicurato ve li abbia consegnati o ve li abbia fatti consegnare, sempre esclusi USA e CANADA;

3.1.2 a parziale deroga di quanto stabilito al precedente punto 3.1.1, la garanzia assicurativa è valida anche per i richiami relativi a prodotti dell'Assicurato che siano pervenuti in USA e CANADA, senza che l'Assicurato ve li abbia consegnati o ve li abbia fatti consegnare direttamente (esportazione occulta).

3.1.3 a parziale deroga di quanto stabilito al precedente punto 3.1.1, la garanzia assicurativa è valida anche per i richiami relativi a prodotti dell'Assicurato che siano stati direttamente da lui consegnati o fatti consegnare in USA e CANADA (esportazione diretta).

secondo l'opzione indicata al punto ESTENSIONE TERRITORIALE della scheda riassuntiva di copertura.

3.2. Per sinistri che si verifichino all'Estero le prestazioni della Società vengono effettuate in Euro.
L'obbligazione della Società si considera adempiuta nel momento in cui viene dato l'ordine di pagamento dell'importo in Euro a un Istituto di Credito Nazionale.

4. - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, e conseguenti a sinistri provocati da prodotti consegnati a terzi non prima delle date indicate al punto VALIDITÀ TEMPORALE - FORMA DI COPERTURA ("trigger") della scheda riassuntiva di copertura per:

- **4.1 ROW esportazione in tutto il mondo, escluso USA e Canada (ROW)**

- **4.2 USA/Canesportazione in USA e Canada**

5.- AGGRAVAMENTI E ESTENSIONI DI RISCHIO

Modifiche sostanziali, aggravamenti e estensioni del programma di produzione vanno comunicati dall'Assicurato. Se tali modifiche, aggravamenti o estensioni non vengono comunicati, lo scoperto / franchigia di cui al punto 8 viene raddoppiato per i sinistri collegabili a tali modifiche, aggravamenti o estensioni, fermo quant'altro previsto dalle disposizioni di legge.

6. - DANNO IN SERIE

Fermo quanto disposto all'Art. 1, più sinistri che si verifichino durante la validità della presente copertura e

- **derivanti dalla medesima causa, ad esempio dallo stesso errore di costruzione, di fabbricazione o di istruzione a meno che tra le varie cause non vi sia alcun collegamento, o**
- **derivanti dalla consegna di prodotti che siano colpiti dagli stessi difetti,**



LI202205030070

Polizza n. **110-76206280-30012** – EULIP SPA



vengono considerati avvenuti nel momento in cui si è verificato il primo sinistro di tale genere, indipendentemente dal loro effettivo accadimento.

7.- LIMITE, SCOPERTO e FRANCHIGIA

La presente garanzia si intende prestata **entro il Massimale per sinistro ed anno** riportato in polizza **comunque con il Limite di Risarcimento e lo Scoperto** indicati nella tabella riepilogativa.

Il Contraente / Assicurato
(Timbro e Firma autorizzata)

Per la Società
HDI Global SE
Rappresentanza Generale per l'Italia



L1202205030070

Polizza n. 110-76206280-30012 – EULIP SPA



DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

1. Oltre a quanto esposto nella proposta o nel questionario, l'Assicurato dichiara, agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile:

- | | |
|--|--|
| ▪ Polizze in corso in Italia per gli stessi rischi | NESSUNA |
| ▪ Polizze annullate negli ultimi due anni | SI |
| ▪ Motivo dell'annullamento | SINISTRO |
| ▪ Sinistri o reclami negli ultimi 5 anni | 2 sinistri del 2021 pagati per € 203.120,19 |

L'Assicurato dichiara di non essere a conoscenza, in alcun modo, di circostanze che possano dare origine a richieste di risarcimento e di svolgere la propria attività secondo le normative vigenti.

IL CONTRAENTE / ASSICURATO

2. Agli effetti dell'art. 1341 c.c. Il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni delle norme seguenti, contenute nelle:

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE:

- Art. 4. Diritto di recesso della Società nel caso di variazione nella persona dell'Assicurato
- Art. 5. Diritto di recesso della Società nel caso di alienazione dell'azienda cui si riferisce l'assicurazione
- Art. 7. Mutamenti e aggravamenti del rischio
- Art. 8. Obblighi in caso di sinistro
- Art. 9. Disdetta in caso di sinistro
- Art. 10. Proroga dell'assicurazione
- Art. 12. Foro competente
- Art. 14. Limitazione della copertura per eventuali sanzioni

SEZIONE C) RCP: Art. 1 Oggetto dell'assicurazione
Art. 4 Rischi esclusi dall'assicurazione
Art. 7 Estensione territoriale
Art. 7.1- 7.2 Condizioni Speciali per l'inizio e il termine della garanzia

CONDIZIONI AGGIUNTIVE: RCP.02 Art. 2 Esclusioni
Art. 3 Copertura all'Estero
Art. 4 inizio e termine della garanzia

IL CONTRAENTE / ASSICURATO



L1202205030070

Polizza n. **110-76206280-30012** – EULIP SPA



3. Forme di pagamento previste:

Si possono concordare le seguenti modalità di pagamento del premio:

- in un'**unica rata annuale**;

oppure

- in **due rate semestrali**.

In caso di frazionamento semestrale del premio, rimane fermo l'obbligo per il Contraente di corrispondere l'intera annualità assicurativa.

I premi devono essere pagati alle rispettive scadenze.

La Società o gli Intermediari incaricati possono ricevere dal Contraente, **a titolo di pagamento del premio:**

- **Ordini di bonifico bancario o postale che abbiano quale beneficiario la Società oppure l'Intermediario incaricato, espressamente in tale qualità.**

IL CONTRAENTE / ASSICURATO



LI202205030070

Polizza n. 110-76206280-30012 – EULIP SPA



ULTERIORI INFORMAZIONI PER L'ASSICURATO

A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il presente Contratto è stipulato con

HDI Global SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Franco Russoli 5 - 20143 Milano
C.F./P. IVA: 03295070159
Tel.: +39 02-83113.1 - Fax: +39 02-83113.201

Impresa avente Sede Legale in un altro Stato membro (Germania, HDI-Platz 1, CAP 30659, Hannover), operante in Italia in regime di stabilimento, sito internet www.hdi.global, sede legale per l'Italia Via Franco Russoli, 5 – 20143 Milano; Tel. +39 02-83113 email info.it@hdi.global, pec hdi.global@legalmail.it. Iscritta dal 03/01/2008 all'Elenco annesso all'Albo delle Imprese di assicurazione al n. I.00005. Autorità di vigilanza competente: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato (2017) il patrimonio netto è pari a € 406,5 milioni, ed è costituito da capitale sociale per € 125 milioni, interamente versati, e riserve patrimoniali per € 281,5 milioni.

B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

3. Legge applicabile al contratto

Il contratto è assoggettato alla Legge Italiana. Ai sensi dell'Art. 180 del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano (si veda l'Art. 13.- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE delle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE").

4. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

PRESCRIZIONE - Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile.

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questi l'azione.

DECADENZA - Ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile, l'inadempimento doloso dell'obbligo di avviso o di salvataggio comporta la perdita del diritto all'indennità assicurativa.



L1202205030070

Polizza n. 110-76206280-30012 – EULIP SPA



C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

5. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA - Si precisa che sono previste specifiche modalità e termini per la denuncia del sinistro. Il mancato rispetto dei termini di denuncia del sinistro alla Società può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. La denuncia di sinistro deve essere effettuata per iscritto alla Società o all'Intermediario incaricato (si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Art. 8.- OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO delle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE", all'Art. 2.- DENUNCIA DI SINISTRO - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO della Sezione A "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE" e all'Art. 2.- DENUNCIA DI SINISTRO - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO della Sezione B "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)").

AVVERTENZA - Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse (per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 15.- GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO - SPESE LEGALI - FRANCHIGIA / SCOPERTO delle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE").

6. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati, per iscritto, al nostro Servizio Clienti c/o HDI Global SE - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Russoli, 5 - 20143 Milano, o al numero di fax 02-83113200, o all'indirizzo pec reclami.hdiglobal@legalmail.it, indicando i seguenti dati:

- nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente, con eventuale recapito telefonico;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

È possibile utilizzare il modello predisposto dall'IVASS per l'invio dei reclami da scaricare al seguente link:
https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato1_Guida_ai_reclami.pdf

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo oppure in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, sarà possibile rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti dati essenziali:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro da questa fornito;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è scaricabile al seguente link:
https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf

Prima di inoltrare un reclamo, si consiglia di consultare la guida predisposta dall'IVASS per la presentazione dei reclami, consultabile al seguente link:

https://www.ivass.it/consumatori/reclami/guida_reclami.pdf



L1202205030070

Polizza n. **110-76206280-30012** – EULIP SPA



Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'IVASS faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Il sistema competente è individuabile accedendo al seguente link:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin_net_it

Si ricorda che, per tutte le controversie nascenti dal presente contratto di assicurazione, permane la competenza dell'Autorità giudiziaria (si rinvia in ogni caso alla lettura dell'Art. 12.- FORO COMPETENTE delle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE"). Prima di interessare l'Autorità giudiziaria è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo (si rinvia al successivo Art. 7 – MEDIAZIONE DELLE CONTROVERSIE).

7. Mediazione delle controversie

Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del D.lgs. 28/2010.

Le parti si impegnano a ricorrere ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Nel caso in cui il contraente o l'assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla Sede Legale di

HDI Global SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Franco Russoli 5, 20143 Milano

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.

Milano, il 03/05/22

IL CONTRAENTE / ASSICURATO



L1202205030070

Polizza n. 110-76206280-30012 – EULIP SPA



HDI Global SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via F. Russoli 5 - 20143 Milano

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DEI CLIENTI
(ex art. 13 GDPR)

Con la presente informativa, HDI Global SE, in qualità di titolare del trattamento desidera informare i suoi clienti (di seguito i "**Clienti**") sulle modalità di trattamento dei dati personali come di seguito definiti, e sui diritti a questi spettanti, ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (di seguito il "**Regolamento Privacy**") ed in generale della normativa vigente in materia di protezione dei dati.

1) Titolare del trattamento dei dati

HDI Global SE Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale in Via Franco Russoli, 5 20143 Milano (di seguito la "**Società**" o il "**Titolare**") è il titolare del trattamento dei suoi dati personali, contattabile all'indirizzo hdiglobal.privacy@legalmail.it.

L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile previa richiesta scritta al Titolare, all'indirizzo sopra indicato.

2) Dati personali raccolti

La Società tratta, in conformità con la presente informativa, le seguenti categorie di dati personali dei Clienti:

- a) dati anagrafici e di contatto, ivi compresi nome / azienda e indirizzo;
- b) dati bancari;
- c) dati fiscali;
- d) dati assicurativi

(di seguito congiuntamente definiti i "**Dati**")

3) Finalità del trattamento

La Società tratta i Dati dei Clienti per le seguenti finalità:

- a) stipulazione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione ivi comprese le attività pre-contrattuali e di valutazione del rischio assicurativo effettuata dalla Società sulla base di determinate caratteristiche del Cliente;
- b) gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e ri-assicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (di seguito le finalità di cui alle lett. a) e b) sono definite "**Finalità Contrattuali**");
- c) adempimento agli obblighi di legge e regolamentari, in particolare nell'ambito di normative antifrode in campo assicurativo; (di seguito le "**Finalità di Legge**");
- d) previo consenso del Cliente, per l'invio di comunicazioni commerciali, attraverso mezzi di comunicazione tradizionali e a distanza, per la promozione dei prodotti assicurativi della Società oltre



L1202205030070

Polizza n. **110-76206280-30012** – EULIP SPA



che per finalità statistiche funzionali allo sviluppo di nuove tariffe o l'ottimizzazione delle tariffe esistenti, e per effettuare sondaggi su opinioni e grado di soddisfazione del Cliente;
(di seguito le "**Finalità di Marketing**");

- e) previo consenso del Cliente, per l'invio di comunicazioni commerciali, attraverso mezzi di comunicazione tradizionali e a distanza, per la promozione dei promuovere i nostri prodotti assicurativi e altri prodotti delle società del Gruppo Talanx, nonché per sondaggi di mercato e di opinione del Cliente;
(di seguito le "**Finalità di Marketing di Terzi**");
- f) per svolgere attività funzionali a cessioni di azienda e di ramo d'azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni o altre trasformazioni e per l'esecuzione di tali operazioni
(di seguito le "**Finalità di Interesse Legittimo**").

4) Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Dati per le Finalità Contrattuali di cui al paragrafo 3) lettere a) e b), è obbligatorio in quanto necessario ai fini dell'instaurazione della conclusione del contratto con il Cliente, e dunque alla stipula della polizza assicurativa da questi richiesta.

Il trattamento dei Dati per Finalità di Legge è obbligatorio ai sensi della normativa applicabile.

Qualora il Cliente non desideri che i suoi Dati vengano trattati dalla Società per le finalità sopra indicate, non sarà possibile concludere il contratto con la Società.

Il trattamento dei dati personali per le Finalità di Marketing e Finalità di Marketing di terzi, di cui al paragrafo 3) lettere d) e e) è facoltativo e soggetto al previo consenso del Cliente. L'eventuale mancata prestazione del consenso determina l'impossibilità per le società del gruppo e/o i partner commerciali selezionati di informare il Cliente circa nuovi prodotti o servizi, nonché di effettuare indagini o sondaggi.

Il trattamento per le Finalità di Legittimo Interesse di cui al paragrafo 3) lettera f) è eseguito ai sensi dell'articolo 6, lettera f), del Regolamento Privacy per il perseguimento del legittimo interesse della Società e delle proprie controparti allo svolgimento delle operazioni economiche ivi indicate, adeguatamente temperato con gli interessi dei Clienti in quanto il trattamento avviene nei limiti strettamente necessari all'esecuzione di tali operazioni.

5) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Dati è svolto con l'ausilio di mezzi elettronici e/o cartacei e sono protetti attraverso adeguate misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza dei Dati. In particolare, la Società adotta misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i Dati in suo possesso contro la perdita, il furto, nonché l'uso, la divulgazione o la modifica non autorizzata.

6) Comunicazione dei Dati

I Dati del Cliente potranno essere comunicati, per le finalità di cui al paragrafo 3, alle seguenti categorie di soggetti:

- a) ai collaboratori, dipendenti e fornitori della Società, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali con i Clienti;



L1202205030070

Polizza n. **110-76206280-30012** – EULIP SPA



- b) terzi fornitori di servizi di assistenza e consulenza con riferimento alle attività dei settori (a titolo meramente esemplificativo) tecnologico, contabile, amministrativo, legale, assicurativo, IT;
- c) società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- d) IVASS, Ministero dell'Industria, del commercio dell'Artigianato; CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria ed ai competenti Uffici dell'Autorità legislativa, amministrativa e di controllo della Repubblica Italiana e/o della Repubblica Federale Tedesca;
- e) riassicuratori: assicuriamo i rischi da noi assunti con altre compagnie assicurative (riassicuratori). A tal fine, potrebbe essere necessario trasmettere i contratti e, se necessario, i suoi dati personali a un riassicuratore in modo che questi possa valutare il rischio e/o l'evento assicurato.;
- f) le società del nostro gruppo e/o esterne che svolgono attività di elaborazione dati a livello centrale per le società affiliate al gruppo. Se esiste un contratto di assicurazione tra lei e una o più società del nostro gruppo, infatti, i dati possono essere elaborati centralmente da una società del gruppo per l'amministrazione centrale dei dati, la gestione dei contratti e dei sinistri, la raccolta dei premi e i pagamenti degli indennizzi o per garantire la sicurezza del sistema informatico;
- g) fornitori di servizi esterni. A volte utilizziamo fornitori di servizi esterni per soddisfare i nostri obblighi contrattuali e legali. Un elenco di categorie di fornitori di servizi utilizzati da noi, con i quali abbiamo rapporti commerciali continuativi, è disponibile sul nostro sito web all'indirizzo <https://www.hdi.global/it/it/privacy>.

7) Trasferimento dei dati all'estero

Per le finalità di cui al paragrafo 3, i Dati dei Clienti potrebbero essere trasferiti verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, ed in particolare in Stati Uniti, Canada, Australia, Bahrain, Hong Kong, Giappone, Singapore, Sud Africa. L'eventuale trasferimento dei Dati del Cliente in tali paesi avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile e in particolare degli articoli 45 e 46 del Regolamento Privacy. Il Cliente avrà il diritto di ottenere una copia delle garanzie appropriate o opportune in base alle quali i Dati sono trasferiti e di conoscere il luogo dove sono state rese disponibili facendone espressa richiesta al Titolare all'indirizzo di cui al paragrafo 1) della presente informativa.

Destinatari dei suoi dati al di fuori dell'Unione Europea potranno essere società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) o altre società di assicurazione o di riassicurazione con sede in un Paese Terzo.

È sempre possibile richiedere ulteriori informazioni utilizzando i dati di contatto di cui sopra.

8) Periodo di conservazione dei dati

La Società tratterà i Dati dei Clienti per il solo tempo necessario al perseguimento delle finalità per cui tali Dati sono stati raccolti. In ogni caso, i seguenti periodi di conservazione si applicano per le specifiche finalità di seguito indicate:

- a) i Dati raccolti per le Finalità Contrattuali saranno conservati per la durata del contratto concluso tra la Società e il Cliente, inclusi eventuali rinnovi e, dopo la scadenza del contratto, per successivi 10 anni ai fini di ottemperare alle richieste dell'interessato e/o ad obblighi di legge o regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile) o per esercitare o difendere un diritto della Società in sede giudiziale e/o stragiudiziale, in caso di controversie legate all'esecuzione del contratto;



L1202205030070

Polizza n. **110-76206280-30012** – EULIP SPA



- b) i Dati raccolti per le Finalità di Legge saranno conservati per un periodo pari alla durata prevista dalla normativa applicabile;
- c) i Dati raccolti per le Finalità di Marketing e Marketing di Terzi saranno conservati per un periodo pari a tutta la durata della polizza assicurativa ed eventuali rinnovi e per i 2 anni successivi al termine, risoluzione o recesso di tale polizza.
- d) i Dati raccolti per le Finalità di Interesse Legittimo saranno conservati per un periodo pari a 10 anni dal momento della raccolta.

Una volta decorsi i termini sopra indicati i Dati verranno essere cancellati, anonimizzati e/o aggregati.

9) Diritti dell'interessato

Il Cliente potrà, in ogni momento e gratuitamente, esercitare i seguenti diritti:

- a) ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno di Dati che lo riguardano ed essere informato circa il contenuto e la fonte dei Dati, verificarne l'accuratezza e richiederne l'integrazione, aggiornamento o modifica;
- b) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati eventualmente trattati in violazione della legge applicabile;
- c) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento; e
- d) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati (in relazione ai trattamenti per cui tale consenso è eventualmente necessario), senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.

In aggiunta ai diritti elencati, il Cliente avrà altresì il diritto, esercitabile in ogni momento, di:

- e) chiedere alla Società la limitazione del trattamento dei propri Dati personali nel caso in cui:
 - questi contesti l'esattezza dei propri Dati, per il periodo necessario alla Società per verificarne l'esattezza;
 - il trattamento sia illecito e il Cliente si opponga alla cancellazione dei propri Dati e chieda invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i Dati siano necessari al Cliente per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; o
 - il Cliente si sia opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi cogenti della Società per continuare il trattamento.
- f) opporsi al trattamento dei propri Dati;
- g) chiedere la cancellazione dei Dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo;
- h) ricevere una copia in formato elettronico dei propri Dati, laddove questi voglia trasferire i propri Dati a sé stesso o ad un diverso fornitore di servizi, nelle ipotesi in cui la Società effettui il trattamento dei dati personali sulla base del suo consenso o sulla base della circostanza che il trattamento è necessario per la fornitura dei servizi ed i Dati sono trattati attraverso strumenti automatizzati; e
- i) qualora ne ricorrano i presupposti, proporre un reclamo all'autorità garante competente.

10) Responsabile della protezione dei Dati

Il responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy, è contattabile all'indirizzo: via Franco Russoli, 5, 20143 – Milano, hdiglobal.privacy@legalmail.it.

11) Contatti



LI202205030070

Polizza n. **110-76206280-30012** – EULIP SPA



Qualora il Cliente avesse dubbi, osservazioni o lamentele circa le modalità di raccolta e trattamento dei suoi Dati, oppure voglia esercitare uno dei diritti elencati al paragrafo 9, potrà contattare direttamente il Titolare all'indirizzo hdiglobal.privacy@legalmail.it

12) Modifiche e aggiornamenti

La presente informativa è valida dalla data indicata nella sua intestazione. La Società potrebbe tuttavia apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative del Regolamento Privacy. Le modifiche sostanziali saranno notificate in anticipo al Cliente. Ed in ogni caso il testo dell'informativa aggiornata sarà sempre consultabile sul sito web <https://www.hdi.global/it/it/privacy>.

Milano, 03/05/2022


HDI Global SE
Rappresentanza Generale per l'Italia



L1202205030070

Polizza n. 110-76206280-30012 – EULIP SPA



CONSENSO AL IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto dichiaro di avere ricevuto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali riportata nella documentazione messa a mia disposizione e:

Dichiaro di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali da me forniti sopra indicata e di essere consapevole che il trattamento dei miei dati relativi alla salute, eventualmente forniti, anche tramite un processo decisionale automatizzato, è necessario per le finalità assicurative descritte nel paragrafo 3 lettera a) e b) dell'informativa e pertanto acconsento a tale trattamento.

Data _____

Firma _____

Dichiaro di avere ricevuto e compreso la presente informativa relativa al trattamento dei miei Dati e dichiaro di prestare a HDI Global SE, in qualità di titolare del trattamento, il consenso all'utilizzo dei miei dati personali:

- ☐ per l'invio di comunicazioni commerciali, attraverso mezzi di comunicazione tradizionali e a distanza, per la promozione dei prodotti assicurativi della Società oltre che per finalità statistiche funzionali allo sviluppo di nuove tariffe o l'ottimizzazione delle tariffe esistenti, e per effettuare sondaggi su opinioni e grado di soddisfazione del Cliente;
- ☐ per l'invio di comunicazioni commerciali, attraverso mezzi di comunicazione tradizionali e a distanza, per la promozione dei promuovere i nostri prodotti assicurativi e altri prodotti delle società del Gruppo Talanx, nonché per sondaggi di mercato e di opinione del Cliente;

I consensi eventualmente prestati sono sempre revocabili secondo le modalità di cui alla presente informativa

Milano, 03/05/2022

L'INTERESSATO _____